

SITUATION FAMILIALE

Il est important de connaître la situation familiale parce que ça permet de déterminer le montant journalier auquel l'affilié peut prétendre.

Trois catégories existe pour l'ONEM :

CATÉGORIE	ARTICLE AR.
Chef de ménage	110§1
Isolé	110§2
Cohabitant	110§3

1. Chef de ménage :

- Qui vit seul et paie une pension alimentaire (ou garde alterné)
- Qui vit avec conjoint ou partenaire sans revenus
- Qui vit sans conjoint ou partenaire mais avec d'autres personnes

2. Isolé :

- Qui vit seul (ou co-housing)

3. Cohabitant :

- Qui n'est ni chef de ménage et ni isolé

CHEF DE MÉNAGE

1. Pension alimentaire

Il faut introduire le jugement ou acte notarié de la pension alimentaire au dossier (C1 dans Script 0.1). S'il ne paie pas la pension, il n'a pas le droit au Code A. Si l'ONEM refuse le Code A alors qu'il paie la pension alimentaire et qu'il a déjà introduit le jugement ou acte notarié, il doit faire une déclaration sur l'honneur → A l'appréciation de l'ONEM et risque une sanction de la part du Bureau de Chômage.

Si le membre attend de recevoir le jugement où que le jugement est en cours, il est important de noter « En attente jugement pension alimentaire » dans REMARQUE de la C1 pour qu'il puisse être payé de manière rétroactif lorsqu'il l'introduira.

2. Conjoint/partenaire sans revenu

C'est le conjoint ou le partenaire (sans revenus) qui prime sur la situation du chômeur. On ne prend pas en compte le reste de la situation familiale.

3. Vis sans conjoint/partenaires mais avec d'autres personnes

- Exclusivement avec des enfants
 - o S'il perçoit pour au moins 1 enfant des allocations familiales
 - o Aucun des enfants ne perçoit de revenus
- Exclusivement avec des enfants et parents/alliés jusqu'au 3^{ème} degré
 - o S'il perçoit pour au moins 1 enfant des allocations familiales ET que les parents/alliés jusqu'au 3^{ème} degré ne perçoit aucun revenu
- Exclusivement avec des parents/alliés jusqu'au 3^{ème} degré
 - o S'ils ne disposent d'aucun revenu

Allié jusqu'au 3^{ème} degré :

- 1^{er} degré = Fils/Filles et Parents
- 2^{ème} degré = Petit fils/Petite fille, Grands-parents et Frère/Sœur

3^{ème} degré = Oncle/Tante, Neveu/Nièce et arrière grands-parents

ISOLÉ

1. Personne isolé

- Vit seul
- Vit avec d'autres personnes mais n'a aucun lien de parenté et qui partage les frais de ménage
 - o Colocation (les cohabitants ne font pas parti de la famille et chaque personne paie ses propres charges)

COHABITANT

1. Cohabitant

Tous ceux qui ne font pas parti de la catégorie **Chef de ménage** ou **Isolé**.

CONCLUSION :

Pour déterminer la situation familiale, il faut déterminer qui est-ce qu'on doit prendre en considération et déterminer si ces personnes on ou pas un revenu professionnel ou de remplacement.